

Dr. Artiom A. Kovnatsky

Dahlmannstraße 17, 10629 Berlin

artiom.kovnatsky@gmail.com | +49 176 30162834

Berlin, den 12. Juli 2026

Verwaltungsgericht Berlin — 2. Kammer

Kirchstraße 7, 10557 Berlin

vorab per Fax: 030 9014-8790

Az.: VG 2 K 202/26 (Hauptsache) und VG 2 L 201/26 (Eilverfahren)

In der Verwaltungsstreitsache Dr. Kovnatsky ./I. Bundesrepublik Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf die gerichtlichen Schreiben vom 26.06.2026 (Eingangsbestätigung zu VG 2 K 202/26 und VG 2 L 201/26, vorläufige Streitwertfestsetzung, Erwägung der Übertragung auf den/die Einzelrichter/in) und vom 06.07.2026 (Übersendung der Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 02.07.2026), sowie auf meine eigene Erklärung vom 08.07.2026. Der vorläufigen Streitwertfestsetzung sowie der erwogenen Übertragung auf den/die Einzelrichter/in widerspreche ich nicht.

1. Unbedingte Erledigterklärung des Eilverfahrens

Ich bestätige ausdrücklich und unbedingt:

- die Erledigterklärung des Eilverfahrens VG 2 L 201/26 in der Hauptsache, gestützt auf die Zusicherung der Antragsgegnerin vom 02.07.2026, keine zum Vorgang 759bc4c4 vorhandenen amtlichen Informationen vor Entscheidung in der Hauptsache zu löschen;
- den Antrag, der Antragsgegnerin die Kosten des Eilverfahrens nach § 161 Abs. 2 VwGO aufzuerlegen;
- die Rücknahme der am 07.07.2026 eingereichten, denselben Gegenstand betreffenden Klageschrift (§ 92 VwGO).

Diese Erklärung ist nicht an Bedingungen geknüpft. Die nachfolgend unter Ziffer 4 dargestellten Punkte betreffen ausschließlich die Aufklärung und Begründung des Hauptsacheverfahrens VG 2 K 202/26, nicht den Fortbestand oder die Wirksamkeit dieser Erledigterklärung.

2. Hinweis auf einen Widerspruch in der Stellungnahme der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin führt in ihrer Stellungnahme vom 02.07.2026 unter Ziffer I. aus, sie verfüge über "keine antragsgegenständlichen amtlichen Informationen, die sie nicht bereits zugänglich gemacht hat", sichert im selben Absatz jedoch zu, "keine zum Vorgang 759bc4C vorhandenen amtlichen Informationen" vor Entscheidung in der Hauptsache zu löschen. Diese beiden Aussagen erscheinen mir nicht ohne Weiteres miteinander vereinbar: Eine Zusicherung, vorhandene Informationen nicht zu löschen, setzt begrifflich voraus, dass solche Informationen

existieren. Ich bitte das Gericht, diesen Punkt im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung nach § 86 Abs. 1 VwGO für das Hauptsacheverfahren zu berücksichtigen.

3. Fristversäumnis der Antragsgegnerin nach Art. 12, 15 DSGVO — zur Kenntnisnahme für die Hauptsache

Zur Einordnung des Verhaltens der Antragsgegnerin und als Kontext für das Hauptsacheverfahren lege ich als Anlagen die folgende Korrespondenz vor:

- Anlage 1: Auskunftersuchen nach Art. 15 DSGVO vom 08.06.2026 (Vorgang 759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e, GZ 505-S11.03 IFG 123-2026);
- Anlage 2: Präzisierung und Nachfassung vom 07.07.2026 zum selben Ersuchen;
- Anlage 3: Fristsetzungsschreiben vom 07.07.2026 mit Hinweis auf den Fristablauf 08.07.2026 nach Art. 12 Abs. 3 DSGVO;
- Anlage 4: Automatisierte Antwort der Antragsgegnerin vom 07.07.2026 (Ticket 7b3d3e3c-17b5-49f7-836b-2c477eb1e292) ohne inhaltlichen Bezug zum Ersuchen.

Die Monatsfrist des Art. 12 Abs. 3 DSGVO für das Ersuchen vom 08.06.2026 ist danach am 08.07.2026 ohne Fristverlängerung, ohne Begründung nach Art. 12 Abs. 3 Satz 2 DSGVO und ohne inhaltliche Reaktion verstrichen. Ich beantrage, dass die Antragsgegnerin im Rahmen dieses Verfahrens zur Begründung aufgefordert wird, weshalb weder eine fristgerechte Auskunft noch eine begründete Fristverlängerung noch eine Rückfrage erfolgt ist. Sämtliche mit den Anlagen 1 und 2 angeforderten Daten sind aus meiner Sicht vollständig herauszugeben; das bisherige Schweigen der Antragsgegnerin halte ich für erklärungsbedürftig.

Ich habe diesen Umstand am 12.07.2026 zusätzlich beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI, Az. DI3-722/002 II#0517, Dok. 66247/2026) gerügt.

4. Für das Hauptsacheverfahren aufklärungsbedürftige Punkte

Unabhängig von der unter Ziffer 1 erklärten Erledigung des Eilverfahrens halte ich folgende Punkte für die Begründung und weitere Aufklärung des Hauptsacheverfahrens VG 2 K 202/26 für erheblich und werde sie dort weiterverfolgen:

1. vollständige Herausgabe sämtlicher zum Vorgang 759bc4c4 vorhandenen Tickets, System-Logs, Metadaten, internen Vermerke, E-Mail-Korrespondenz sowie Zustellnachweise;
2. eine dokumentbezogene Übersicht der übermittelten Unterlagen mit Kennzeichnung, ob das jeweilige Dokument durch einen Mitarbeiter gesichtet oder automatisiert/durch ein KI-System verarbeitet wurde, soweit entsprechende Aufzeichnungen bei der Antragsgegnerin vorliegen;
3. eine nachvollziehbare Erläuterung zur Kennzeichnung "privileged" (Ticket 759bc4c4, Vorgangsdokumentation vom 20.11.2025), einschließlich der Frage, ob und nach welchen Kriterien diese Kennzeichnung automatisiert oder durch menschliche Entscheidung erfolgte;

4. eine schriftliche, von der zuständigen Sachbearbeitung (nach meiner Kenntnis Referat R20, Herr Peter Adams) unterzeichnete Erklärung, dass sämtliche gesetzlich geschuldeten Daten vollständig offengelegt wurden.

5. Kenntnisnahme paralleler Verfahren und Bitte um Amtshilfe

Zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts sind bei folgenden Stellen parallele Verfahren zum selben Vorgang (759bc4c4) anhängig:

- Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) — Az. DI3-722/002 II#0517, Dok. 66247/2026;
- Bundesverfassungsgericht — Az. AR 2734/26;
- Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages — Petition 204330 (Posteingang Pet 1-21-06-99999-019389);
- Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages — Petition E-204159.

Ich bitte das Gericht, von diesen parallelen Verfahren Kenntnis zu nehmen und, sofern eine der genannten Stellen im Wege der Amtshilfe (Art. 35 Abs. 1 GG) um Übersendung von Abschriften der in diesem Verfahren eingereichten Schriftsätze ersucht, einer solchen Übersendung nicht entgegenzustehen. Ich erkläre mein ausdrückliches Einverständnis zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten für eine solche Übersendung und übernehme alle hierfür anfallenden angemessenen Kosten (z. B. Porto für Einschreiben). Eine Zustellung von Abschriften an mich selbst ist nicht zwingend erforderlich, sofern ich stattdessen Akteneinsicht nach § 100 VwGO erhalte, die ich bereits mit Schreiben vom 08.07.2026 beantragt habe; ich bitte um Mitteilung, welche Variante für das Gericht praktikabler ist.

6. Weiteres Vorgehen im Hauptsacheverfahren

Da die Ergebnisse des Aufsichtsverfahrens beim BfDI sowie die noch ausstehende vollständige Auskunft der Antragsgegnerin für die Begründung der Hauptsache erheblich sein können, nehme ich mir die notwendige Zeit zur vollständigen Auswertung der eingehenden und noch zu erwartenden Informationen. Die Klage im Verfahren VG 2 K 202/26 werde ich zu einem späteren Zeitpunkt mit gesondertem, umfassend begründetem Schriftsatz weiterverfolgen und dabei gegebenenfalls erweitern. Ich bitte, bis zu diesem Schriftsatz keine abschließende Entscheidung in der Hauptsache zu treffen.

Ich bitte um kurze Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Artiom A. Kovnatsky

Anlagen: wie oben (1–4)